BANCA CORTENIA S.p.A. Ufficio Legale — Crediti Strutturati Via San Prospero 9 — 20121 Milano

Prot. UL/2029/0912

Relazione di verifica — pegno di quote e assetto intercreditorio

A: Servizio Agenzia Finanziamenti (dott.ssa M. Guidotti) — Direzione Crediti (dott. G. Peretti)

Oggetto: Salmura Packaging S.p.A. — pratica 2027/0441 — atto modificativo n. 2 al contratto di finanziamento del 14 aprile 2027. Verifica sul pegno di quote e sull'assetto intercreditorio.

Milano, 19 ottobre 2029

Su richiesta del Servizio Agenzia Finanziamenti del 18 ottobre si riferisce quanto segue, con riferimento ai soli profili indicati in oggetto. Restano esclusi dalla presente verifica i testi delle garanzie personali e l'ipoteca, affidati allo Studio Ansaldi & Ronchi.

1. Documentazione esaminata

Sono stati esaminati: il contratto di finanziamento del 14 aprile 2027 e l'atto modificativo n. 1 del 13 marzo 2028; l'atto di costituzione di pegno su quote del 9 giugno 2027 a rogito del notaio Aurelio Pastorino di Rovigo, rep. n. 44.812, racc. n. 18.903, con le relative annotazioni; la visura camerale di Salmura Film S.r.l. estratta il 17 ottobre 2029 (cfr. § 2); l'accordo intercreditorio del 14 aprile 2027; il registro degli impegni tenuto dall'agenzia, aggiornamento al 30 giugno 2029; la bozza dell'atto modificativo n. 2 nel testo del 18 ottobre 2029; la lettera di consenso dell'Agent del 19 ottobre 2029.

2. Pegno sulle quote di Salmura Film S.r.l.

Il pegno è stato costituito sull'intero capitale sociale di Salmura Film S.r.l., pari a euro 500.000,00, ripartito fra Salmura Packaging S.p.A., titolare di una quota di nominali euro 350.000,00 (70%), e Norvind Holding B.V., con sede in Amsterdam, titolare di una quota di nominali euro 150.000,00 (30%). Entrambi i soci hanno assunto la qualità di datore del pegno; Norvind Holding B.V. ha prestato garanzia per debito altrui. L'atto è stato iscritto al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare in data 11 giugno 2027 e annotato nel libro dei soci in pari data.

Per la valutazione della posta si segnala che il patrimonio netto di Salmura Film S.r.l. al 31 dicembre 2028 è pari a euro 2.140.000,00, con ricavi di esercizio pari a euro 9.430.000,00; il valore di carico della partecipazione nel bilancio del Borrower al 31 dicembre 2028 è pari a euro 1.750.000,00.

L'art. 9.1 dell'atto di pegno dispone: "Ciascun Datore del Pegno presta il proprio consenso con riferimento ai Documenti Finanziari nel testo vigente alla data odierna. Nessuna modifica dei Documenti Finanziari che comporti l'incremento dell'importo garantito, la proroga della scadenza finale ovvero l'aumento del margine può essere convenuta senza il preventivo consenso scritto di ciascun Datore del Pegno; in difetto di tale consenso il pegno non si estende alle obbligazioni come modificate."

La modifica in corso di definizione comporta la proroga della scadenza finale al 31 dicembre 2031 e l'aumento del margine dal 2,25% al 3,00% annuo, e rientra quindi nella previsione sopra riportata. Salmura Packaging S.p.A., quale datore del pegno per la quota del 70%, sottoscrive l'atto modificativo in proprio. Per Norvind Holding B.V. non risulta agli atti dell'Ufficio alcun consenso scritto; la bozza di consenso è stata inviata dall'agenzia in data odierna al recapito di Amsterdam.

Si segnala inoltre che l'articolo 12.2 dell'atto di pegno prevede la comunicazione al Registro delle Imprese di ogni variazione del credito garantito, a cura del creditore pignoratizio.

3. Accordo intercreditorio

L'accordo intercreditorio del 14 aprile 2027 è stato sottoscritto da Banca Cortenia S.p.A., anche in qualità di Agent, da Credito Adriatico S.p.A. e da Banca Ferrarese di Credito S.p.A., quali Senior Creditors, da Meridia Credit Opportunities S.à r.l., quale creditore subordinato, e dal Borrower unitamente ai garanti.

L'art. 1.1 definisce i "Majority Senior Creditors" come "i Senior Creditors i cui Senior Commitments rappresentano, alla data della richiesta, almeno i due terzi del totale dei Senior Commitments".

L'art. 21.2 riserva alla decisione dei Majority Senior Creditors, fra le altre, le modifiche dei Documenti Senior che comportino: (a) la proroga della Data di Scadenza Finale; (b) l'incremento del margine in misura superiore a cinquanta punti base; (c) il rilascio, la riduzione o la sostituzione di una garanzia. L'art. 21.3 disciplina la

forma della richiesta di consenso e il computo, che è effettuato dall'agenzia sulla base del registro degli impegni alla data della richiesta. L'art. 21.4 stabilisce che l'Agent agisce esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite dai Majority Senior Creditors nelle forme dell'art. 21.3.

L'art. 22.3 prevede che ogni modifica dei Documenti Senior che incida sulla scadenza finale, sull'importo del finanziamento o sul margine sia comunicata dall'Agent al creditore subordinato, mediante notifica scritta ai recapiti dell'art. 30, entro dieci giorni lavorativi dalla decisione; al creditore subordinato non è riconosciuto alcun diritto di veto.

Il registro degli impegni, nell'aggiornamento al 30 giugno 2029, riporta la ripartizione degli impegni assunti dai singoli finanziatori (vedi tabella che segue); il computo dell'art. 21.3 va effettuato su tali valori.

Creditore senior	Ruolo	Senior Commitment (euro)	Quota sul totale
Banca Cortenia S.p.A.	Agent e finanziatore	9.720.000,00	54,00%
Credito Adriatico S.p.A.	finanziatore	5.220.000,00	29,00%
Banca Ferrarese di Credito S.p.A.	finanziatore	3.060.000,00	17,00%
Totale Senior Commitments		**18.000.000,00**	**100,00%**

Il debito subordinato è rappresentato dal finanziamento concesso da Meridia Credit Opportunities S.à r.l. in data 14 aprile 2027, per euro 4.000.000,00, con scadenza 30 giugno 2032; tale importo non concorre al computo dei Senior Commitments.

Alla data della presente non risultano agli atti dell'Ufficio: i riscontri di Credito Adriatico S.p.A. e di Banca Ferrarese di Credito S.p.A. alla lettera di consenso sottoscritta dall'Agent in data 19 ottobre 2029; il prospetto di computo predisposto dall'agenzia ai sensi dell'art. 21.3; alcuna notifica indirizzata al creditore subordinato ai sensi dell'art. 22.3.

4. Annotazioni

Si trasmette copia dell'atto di pegno del 9 giugno 2027 e degli articoli 21 e 22 dell'accordo intercreditorio per gli adempimenti di competenza dell'agenzia. Si precisa che alla data di invio della bozza dell'atto modificativo il testo non era ancora stato esaminato da questo Ufficio.

Copia della presente è conservata nel fascicolo di operazione e trasmessa allo Studio Ansaldi & Ronchi per quanto di competenza.

avv. Riccardo Mazzucchi Ufficio Legale — Crediti Strutturati